

1500554-90.2021.8.26.0593

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Paulo Gustavo Ferrari

Comarca: Marília

Foro: Foro de Marília

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Marília

Foro de Marília

2ª Vara Criminal

Rua Lourival Freire, 120, . - Fragata

CEP: 17519-902 - Marília - SP

Telefone: (14) 3433-2233 - E-mail: marilia2cr@tjsp.jus.br

1500554-90.2021.8.26.0593 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500554-90.2021.8.26.0593

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO APARECIDO DO NASCIMENTO

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. PAULO GUSTAVO FERRARI

Vistos.

RONALDO APARECIDO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, no dia 22 de dezembro de 2021, por volta das 7h, na Rua Dionésia Nascimento, nº 44, município de Vera Cruz, nesta Comarca, guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiras pessoas, sem autorização e em desacordo com as determinações legais e regulamentares, 23,01 gramas de cocaína na forma de crack, divididos em 102 microtubos (cf. laudos de constatação e químico-toxicológico acostados aos autos).

O réu foi preso em flagrante delito e houve conversão para prisão preventiva (fls. 69/72). Notificado (fls. 118), apresentou sua defesa preliminar (fls. 122/123). A denúncia foi recebida em 18/3/2022 (fls. 129/131). O réu foi citado (fls. 176). Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 26/4/2022, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum e o réu foi interrogado (fls. 177/180 e gravação audiovisual).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. Na fixação da pena, devem ser considerados os maus antecedentes e a reincidência do réu. Por tais motivos, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado e necessária a fixação do regime fechado para início de cumprimento de pena (gravação audiovisual).

Já a Defesa pleiteou a absolvição do réu, ante a fragilidade do conjunto probatório, e, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de porte para consumo pessoal. Em caso de condenação, requereu a aplicação da pena em seu patamar mínimo, devendo ser observado que a condenação no processo nº 0024151-46.2015.8.26.0344 se deu pelo delito de tráfico privilegiado, não se tratando, assim, de reincidente específico em crime hediondo. Por fim, requereu a fixação do regime abrandado para cumprimento de pena, observando-se o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal (fls. 178/180).

É o relatório. DECIDO.

A acusação é procedente.

A existência material do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, isto é, a realização do tipo penal em todos os seus elementos, restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 4/5), boletim de ocorrência (fls. 6/9), auto de exibição e apreensão (fls. 12), pela foto (fls. 37), pelo laudo de constatação provisória (fls. 38/40), relatório final da autoridade policial (fls. 96/99), laudo definitivo de entorpecentes (fls. 124/127), atestando a natureza da substância apreendida, e pela prova oral colhida em juízo.

A autoria é certa.

A testemunha Gustavo de Castro Raimo, policial civil, declarou ter participado da busca e apreensão na casa da mãe do réu. Ele não estava no momento, mas, no quarto que ele ocupava, em uma gaveta solta, em meio a algumas roupas, ele encontrou 102 “pinos” de crack e dinheiro em notas variadas. Soube que o réu havia ido na padaria e foi preso quando retornou à casa da genitora. Contudo, não conversou com ele porque já havia partido para outra diligência.

A testemunha Marcos Roberto Silva Miranda, policial militar, declarou ter prestado apoio à Polícia Civil no cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, conhecido com “Roninho”. Acompanhou quando o policial civil Gustavo encontrou em uma gaveta, no quarto ocupado pelo réu, aproximadamente 100 “pinos” de crack e uma quantia em dinheiro. O réu estava na padaria e foi preso quando retornou para a casa da mãe. Disse que já tinha recebido denúncias de que o réu estava envolvido com o tráfico de drogas.

O Réu Ronaldo Aparecido do Nascimento, interrogado, declarou que não conhecia os outros alvos da operação e que não traficava drogas. A droga encontrada em seu quarto era dele, que é usuário de crack, e destinava-se a seu consumo.

Apesar da negativa do réu, alegando que a droga era para consumo pessoal, reputo existirem elementos bastantes que demonstram que as porções de entorpecentes apreendidas se destinavam ao tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 52, inciso I, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da ocorrência concomitante das seguintes circunstâncias: a) o fato de haver investigação policial apontando que o réu estava envolvido na prática de drogas e que, inclusive, ensejou a expedição de mandado de busca e apreensão na sua residência; b) a apreensão de entorpecentes e dinheiro no seu quarto, dentro de uma gaveta; c) a grande quantidade de drogas apreendidas, ou seja, 102 “pinos” de cocaína, embaladas individualmente, prontas para serem vendidas a terceiros; d) o dinheiro apreendido em notas diversificadas,

como é comum nas apreensões do comércio ilícito, e cuja origem não foi comprovada pelo réu.

Ao contrário do que aduz a Defesa, a acusação encontra respaldo probatório nos autos, já que os relatos dos policiais foram harmônicos no sentido de que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência do réu, encontraram em uma gaveta, no quarto por ele ocupado, 102 microtubos de crack e dinheiro.

Outrossim, em que pese a combativa Defesa argumentar que a conduta deve ser desclassificada para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (artigo 28 da Lei nº

11.343/2006), não faz prova de que a droga destinava-se para o uso do réu. Tal tese está sustentada apenas nos relatos do sentenciado, que devem ser apreciados com reserva. E mesmo que o réu seja usuário, tal fato, por si só, não afasta de forma automática a traficância, pois nada impede que ele faça uso de entorpecente e também venda drogas a terceiros.

Aliás, a quantidade expressiva de entorpecentes apreendida não é compatível com a condição de usuário.

Apenas para registrar, é prescindível para a caracterização do delito em análise que o réu seja flagrado em efetivo comércio, posto que o tráfico ilícito de entorpecentes é crime de ação múltipla, bastando a identificação na ação do acusado de apenas um dos núcleos elencados no tipo penal.

Portanto, a prova coligida é robusta e demonstra que houve a completa subsunção da conduta do réu ao tipo do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Comprovadas a materialidade e autoria do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, tal como imputado na denúncia, ausente causa de exclusão da ilicitude do fato ou da culpabilidade do agente, inevitável a condenação. Passo a dosar a pena, em observância ao sistema trifásico, na forma do artigo 68 do Código Penal.

Para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, a Lei nº 11.343/2006 prevê, abstratamente, pena de reclusão variável de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Considerando as circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 e do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pois o réu ostenta Maus antecedentes (processo nº 3000075-72.2013.8.26.0344 - trânsito em julgado em 16/4/2014 - fls. 50). No mais, não há nos autos outros elementos que lhe sejam desfavoráveis no tocante à sua conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime que justifiquem nova majoração da pena-base.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/6 em razão do réu ser reincidente (processo nº 0024151-46.2015.8.26.0344 - trânsito em julgado em 10/6/2016 - fls. 49/50), totalizando uma pena provisória de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Não há atenuantes da pena.

Na derradeira etapa, verifico que não há causas de aumento ou de diminuição da pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista a reincidência e os Maus antecedentes do réu.

Torno, assim, final a pena em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Pelas condições econômicas do réu, inferidas dos elementos constantes dos autos, cada dia-multa terá o valor mínimo legal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação e CONDENO o réu RONALDO APARECIDO DO NASCIMENTO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo legal.

Diante do montante de pena fixado e considerando que o réu é reincidente, a pena privativa de liberdade deve ser cumprida em regime inicial fechado.

Além disso, verifico que, nos termos do §2º do art. 387 do Código de Processo Penal, mesmo que computado o tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade, ainda assim o réu deverá iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, por não ter atingido o lapso de tempo necessário para progressão de regime.

Anoto que, diante da pena fixada e a reincidência do réu, é inviável a sua substituição por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, ou a concessão da suspensão condicional da pena, conforme art. 77 do mesmo diploma legal.

O réu teve a prisão preventiva decretada logo após a prisão em flagrante com entorpecentes de nefasta repercussão social (fls. 69/72), que foi mantida posteriormente (fls. 129/131). Permaneceu, portanto, encarcerado durante o curso do processo, restando claro que persistem as razões que ensejaram sua custódia cautelar, fortalecidas agora pela sentença condenatória. Destarte, mantenho a prisão preventiva do réu, que não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

A negativa do direito em recorrer em liberdade no parágrafo acima, considerando a fundamentada revisão da custódia cautelar, significa a inequívoca interrupção do prazo de 90 (noventa) dias, de acordo com o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal (redação dada pela Lei Federal 13.964/2019). Assim, inicia-se a contagem de novo interregno a partir da presente data.

Recomende-se o réu no presídio em que se encontra recolhido.

Em face da condenação supra, o sentenciado arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs. Todavia, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita, a exigibilidade permanecerá sobrestada.

Oportunamente, providencie-se o necessário para a execução da pena imposta. Oficie-se ao TRE/SP para o cumprimento do inciso III do artigo 15 da Constituição Federal, bem como comunique-se o IIRGD.

Comunique-se a autoridade policial, caso necessário, para que destrua as substâncias apreendidas, contraprovas e eventuais embalagens, petrechos ou materiais utilizados para acondicionamento, nos moldes do artigo 72 da Lei nº 11.343/06.

Ademais, conforme o art. 91, inciso II, do Código Penal, c/c o art. 63, da Lei Federal 11.343/2006, coadunados com o Tema 647 de Repercussão Geral do Excelso Pretório

(REx 638.491, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 17/05/2017), que estabelecem que os valores e objetos apreendidos em razão do tráfico de drogas serão revertidos em favor da União, decreto o perdimento do numerário depositado a fls. 94/95.

Cobre-se a multa e a taxa judiciária, se forem devidas, de acordo com as NSCGJ.

Para se evitar, ao menos por ora, a intimação pessoal do sentenciado, dê-se vista imediatamente ao Ministério Público e à Defensoria Pública, a fim de que se manifestem acerca de eventual recurso.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Marília, 2 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA